

0001201-25.2017.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 92/2017 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4221/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Santos da Silveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

50001201-25.2017.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001201-25.2017.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 92/2017 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4221/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Santos da Silveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157 § 2º, I, II, V do Código Penal, porque, no dia 04 de novembro de 2016, na residência situada na Rua dos Eletricistas, 580, Parque Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, em concurso de agentes com mais dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas Antonio Belmiro Martins, sua esposa Ana Maria Silva Martins, sua filha Elissandra das Graças Martins Alvarenga e seus netos Gustavo Martins Alvarenga e Gabriel Martins Alvarenga, diversos objetos, consistentes em um veículo GM/Corsa, ano 2008/2009, placa EAN-8784, pertencente a Antônio Belmiro Martins; uma aliança pertencente à Ana Maria; um alarme de moto, oitocentos reais em mercadorias, tênis, peças de roupas, uma bicicleta pequena e outros objetos pertencentes à Elissandra.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2018 (fls. 90/91) e ratificado seu recebimento em 02 de dezembro de 2020 (fls. 141/142).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 127) e apresentou resposta à acusação a fls. 129/130.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus (fls. 216/217), foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas de acusação, bem como foi o réu interrogado.

Vieram os memoriais de fls. 239/242 (Ministério Público) e fls. 245/247 (Defesa). É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Portaria (fls. 2), Boletim de Ocorrência (fls. 3/9), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Auto de Depósito (fls. 12/13), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 59 e fls. 61) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta indubitosa e recai sobre a pessoa do acusado.

Em interrogatório judicial, RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA disse que tem 33 anos, é amasiado, tem um filho e sua esposa está grávida, trabalha fichado como gerente administrativo, já foi condenado por roubo quando fazia parte do “mundo”, esclarecendo que hoje é evangelho e que sua vida atualmente é trabalhar e viver com Deus. Quanto aos fatos, negou a prática do roubo. Disse que pegou esse carro emprestado de seu primo Alan para ver um trabalho. No intervalo, deu uma carona a Mara, sua ex-namorada, sendo abordado pela polícia no caminho. Não sabia, contudo, que o carro era roubado. Após isso, não teve mais contato com Alan, pois mudou-se do bairro. Não sabe quem roubou o veículo. Acredita que foi reconhecido pelas vítimas na delegacia, pois elas chegaram desesperadas e o acusaram. Não sabe o nome completo de seu primo Alan. Havia acabado de pegar o carro com Alan, parou na praça, pegou Mara e logo na sequência foram abordados pela polícia. Reafirma que nunca mais viu Alan. Não mantém mais contato com seu tio Lúcio, pois eles viviam na coisa errada e o interrogando preferiu se afastar. Explicou ter dito na delegacia que pegou o veículo de seu tio Lucio, pois estava nervoso, reafirmando que não sabia que ele era roubado. Tem tatuado o nome de sua mãe no braço (Nelza amor eterno). Não cobriu com outra tatuagem. Sua namorada que o levou para o crime se chama Mara. Assim que foi preso com o veículo pelos policiais, já foi acusado de roubo.

No entanto, a vítima ANTONIO BELMIRO MARTINS, em juízo, confirmou que foi levar seu neto na casa de sua filha no Bairro Piedade e, enquanto estava na rua com o carro aberto, sua filha saiu da residência e o chamou para ver a bagunça de sua mudança. Ao chegar na porta da área da residência, surgiram três assaltantes à esquerda, cada um com um revólver na mão, não sabendo o declarante se de verdade ou de brincadeira, que exigiram que entrasse e ficasse quieto. O declarante tentou acalmar a mulher e os netos, enquanto os roubadores tomaram seu celular e a aliança de sua

mulher. Havia um indivíduo de cor branca e dois de cor negra, parecidos como irmãos, um dos quais o mais agressivo, identificado como o réu Rafael. Eles tomaram cerveja na cozinha e, depois, subtraíram as joias de sua filha. Eles perguntaram de quem era o carro, subtraindo-o. Os roubadores estavam com a cara limpa no momento da abordagem, mas, no interior da residência, os indivíduos morenos colocaram um capuz na cara e o de cor clara um pano no rosto. O indivíduo de cor branca trancou o declarante e as demais vítimas na sala. Reconheceu na delegacia de São José um dos indivíduos de cor negra. Recuperou seu veículo sete dias depois na posse de um dos roubadores, o "moreninho", o qual foi reconhecido pessoalmente em São José pelo declarante e por sua filha sem sombra de dúvidas. Recuperou apenas o carro e os documentos. O roubo aconteceu por volta das 19:00hs, logo após anoitecer. Havia acabado de escurecer no dia. Rafael estava de camisa e calça, mas não se lembra da cor da roupa. Um dos roubadores tinha uma tatuagem no braço, mas não deu para ver se Rafael tinha tatuagem no braço, pois estava com uma blusa de manga comprida. O agente policial entrou em contato dizendo que o réu havia sido preso no flagrante. Houve em Caçapava um reconhecimento fotográfico posterior ao reconhecimento pessoal em São José dos Campos. Foi direto ver álbum de fotografia. Procedido o reconhecimento judicial através de uma fotografia compartilhada no chat da audiência virtual, respondeu que "o rapaz da fotografia está muito diferente, está calvo e é muito diferente. Na época, ele estava de capuz, tampou o rosto e não prestou atenção em muito detalhe".

A corroborar, a ofendida ELISSANDRA DAS GRAÇAS MARTINS ALVARENGA, em juízo, confirmou que seu pai foi levar seu filho em casa e, na hora que entraram na residência, apareceram três assaltantes, sendo que dois ficaram indo para lá e para cá, além de terem fumado maconha na cozinha, e o terceiro, de estatura pequena, com uma tatuagem no braço "Renata", permaneceu na sala com a arma apontada para eles. Ficaram sob vistoria na sala e, depois, foram colocados no quarto, onde permaneceram enquanto seu pai os ensinava a ligar o carro. Da sua casa levaram vários itens pessoais, como joias, cosméticos, pertences de seus filhos, aliança de sua mãe e carro de seu pai. Não recuperou nenhum de seus bens. Recuperou apenas o veículo de seu pai. Uma semana após o roubo, recebeu uma ligação dizendo que era da delegacia de São José, que haviam encontrado um veículo e pedia para irem reconhecê-lo. Nesse dia, mostraram um indivíduo, identificado como Rafael, reconhecido pela declarante como um dos roubadores que ficava gritando. Rafael foi preso na condução do veículo do seu pai junto de uma moça grávida. Depois, foram na delegacia de Caçapava, onde reconheceram Rafael por fotografia, mas ele estava "meio que diferente", pois havia passado algum tempo. Não teve dúvida ao reconhecer o réu pessoalmente em São José. Mostrada a foto do réu tirada nessa data pelo chat da audiência virtual, esclareceu que ele "está bem branco e que não sabe dizer se era careca, mas a boca e o olhar são parecidos, acreditando ser o roubo, ressaltando, no entanto, que pessoalmente ele é mais moreno".

O agente miliar EVERSON RAMOS DE SOUZA, sob o crivo do contraditório, disse que tinham conhecimento do roubo do veículo, no qual o réu foi flagrado conduzindo. No dia, deparam-se com o veículo e o réu foi levado para a delegacia, devido à anotação de roubo. Na delegacia, a vítima reconheceu o veículo, bem como o acusado como o roubo. O réu não esboçou reação alguma. O acusado estava com sua namorada no veículo. Não se recorda se o réu admitiu a prática do delito.

MARA RUBIAN BARBOSA, namorada de Rafael à época dos fatos, disse que não tem conhecimento do roubo. Declarou que era namorada do réu e foi com ele detida pela polícia na posse de um veículo, segundo o acusado, de propriedade de seu primo Alan. Rafael disse que havia acabado de pegar o veículo do primo há uns vinte minutos. Ficou com Rafael uns seis meses.

De todo o exposto, a despeito da negativa de autoria do acusado RAFAEL, é evidente que o delito de roubo majorado que lhe foi atribuído encontra-se devidamente comprovado nos autos.

Não se pode negar que a apreensão do veículo roubado, alguns dias após o delito, em poder de RAFAEL acarreta a inversão do ônus probatório, de modo ao réu competia a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem, o que no caso em tela não ocorreu.

Ademais, RAFAEL fora reconhecido sem sombra de dúvidas em solo policial pelas vítimas. Apesar do acusado não ter sido reconhecido com certeza pelos ofendidos em juízo, isso é natural devido ao decurso dos anos.

Afora isso, o réu sequer se preocupou em arrolar como testemunhas seu primo ALAN ou seu tio LUCIO, a fim de corroborar a sua versão apresentada nos autos.

Conforme afirmado pelo Ministério Público em memoriais, "a versão do réu é fantasiosa, pois num primeiro momento diz que não tinha muito contato com seu primo e sequer soube indicar seus dados pessoais e, depois informa que seu primo lhe emprestou carro. Sabe-se que pela experiência comum, ninguém emprestaria seu carro para alguém que não tivesse confiança e amizade" (fls. 241).

Outrossim, as declarações dos ofendidos e das testemunhas de acusação são coerentes e harmônicas, não havendo nenhum indício de que estejam mentindo com o intuito de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam.

Não se olvide que "no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TJSP - Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal -

Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Ainda: "no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade" (TACRIM. - Ap. n. 1.047.937/5 - São Paulo - 15ª Câmara - rel. Juiz Carlos Biasotti - j. em 03/04/97 - v.u), consistindo a "pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto" (RT 739/627).

Cumprе ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço

Ressalto, por fim, que as causas de aumento de pena do concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelo depoimento firme, seguro e harmônico dos ofendidos.

Ora, se a palavra das vítimas merece suficiente credibilidade para demonstrar a prática do delito pelo réu, também se presta para comprovar todas as suas particularidades, especialmente a circunstância de que os assaltantes ingressaram armados em sua casa e restringiram sua liberdade.

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade dos fatos, impõe-se a condenação de RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA como incurso, por duas vezes, no artigo 157 § 2º, I, II, V do Código Penal.

Passo a dosar as penas, com fundamento no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo os critérios do artigo 59 do Código Penal, reputo dentro dos padrões de normalidade a culpabilidade do acusado, nada extraordinária para o crime praticado. Porém, as consequências do crime foram graves, já que as vítimas padecem de traumas até os dias de hoje; ademais, o réu ostenta maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, pois condenado em definitivo nos autos do processo de nº 335-44.2017.8.26.0577 (fls. 165). Por tais motivos, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do no mínimo legal, ensejando as reprimendas provisórias de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. "O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, "ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no

tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito”.

Na segunda fase de fixação da pena, presentes as agravantes da reincidência específica (pois condenado o réu em definitivo nos autos dos processos de nº 21027-74.2011.8.26.0577 e 778695-30.2009.8.26.0577 - fls. 166/167). Ausente a atenuante da confissão. Assim, procedo novo aumento de 1/3, ensejando o total provisório de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Presentes, contudo, as causas de aumento de pena consistentes no concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, motivo pelo qual, dada a maior periculosidade/gravidade da ação em face do número elevado de causas de aumento, realizo o aumento de metade, resultando no total de 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 23 dias-multa.

Consigno que deve ser aplicada a redação original do dispositivo legal em comento em função da ultraatividade da lei penal mais benéfica, já que a nova redação do artigo 157, §2º-A do Diploma Penal, estabelecida pela Lei n.º 13.654/2018, preconiza o aumento de 2/3 da pena só para o caso de a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma de fogo.

Fixo o dia multa no mínimo legal, por inexistirem elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, para que a reprimenda atinja os fins de reprovação, prevenção e recuperação do condenado, notadamente em razão de sua reincidência específica e maus antecedentes (fls. 165/168), bem como do quantum de pena aplicado, será o fechado.

Frise-se que “a concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações” (crime de roubo - apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Tendo em vista o quantum de pena aplicado, a grave ameaça inerente ao tipo, bem como a reincidência e maus antecedentes do réu (fls. 165/168), inaplicável o benefício do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal e declaro o RAFAEL SANTOS DA SILVEIRA como incurso no artigo 157 § 2º, I, II, V do Código Penal. Em consequência, condeno-o a cumprir, em estabelecimento Penal adequado, a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 44, I, II e III do Código Penal, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Custa ex lege.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; (v) expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo convênio OAB/DPE, observando-se os critérios estabelecidos em referido convênio.

P.R.I.C.

Caçapava, 31 de janeiro de 2022.

MARGEM DIREITA